

1500043-29.2021.8.26.0420

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Paranapanema

Foro: Foro de Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... usando o cartão. Está preso por tráfico."

Na delegacia de polícia, o réu havia alegado que: "estava caminhando em um aruá do Bairro Sapé, no Distrito de Campos de Holambra, quando entrou em um quintal onde existe uma plantação de mandioca para fazer suas necessidades. No momento em que entrava no quintal, encontrou um cartão bancário do banco Sicoob, juntamente com a senha. Após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paranapanema

Foro de Paranapanema

Vara Única

Rua Dr. Fortunato Martins de Camargo, Paranapanema - SP - cep 18720-000

1500043-29.2021.8.26.0420 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500043-29.2021.8.26.0420

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR JOSE MADUREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

IGOR JOSÉ MADUREIRA, qualificado nos autos (fls. 6), foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque no dia 04 de janeiro de 2021, entre as 06h20min e 14h, na Rua da Ametista, nº 38, Residencial Sapé, nesta cidade e comarca de Paranapanema, subtraiu, para si ou outrem, 1 (um) tablet Multilaser M7 Plus, cor branco e rosa, avaliado em R\$ 400,00 (fl. 14), e um cartão bancário acompanhado da senha, com o qual sacou R\$ 1.450,00, bens pertencentes a Tatiane Araújo Leite. A denúncia foi recebida em 08/02/2021 (fls. 27/28) e o réu foi citado (fls. 35). Foi apresentada resposta à acusação (fls. 40/42).

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 16/08/2022, quando foi ouvida a vítima e uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia, bem como a exasperação da pena em virtude de maus antecedentes.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas, com a improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a apreciar, passo diretamente ao julgamento de mérito.

A materialidade do crime está bem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4) e auto de avaliação (fls. 14).

A autoria, por sua vez, está seguramente demonstrada pelos elementos colhidos durante a instrução.

A vítima Tatiana Araújo Leite, ouvida em solo policial disse que: "No dia 04/01/2021, saiu para trabalhar por volta das 06h20, retornando por volta das 17h15, tendo sua residência ficado vazia neste período. Declara que sempre que sai de casa para trabalhar, coloca a chave da residência em um local escondido dentro do quintal. Ocorre que, ao retornar à residência, tudo parecia normal, mas ao procurar pelo seu cartão do Banco Sicoob que havia deixado em casa, percebeu que ele havia sumido. Logo em seguida, sua filha, Eliza (7 anos) comentou que não encontrava o seu tablet da marca Multilaser. Em razão disso, a vítima fez uma busca pela residência com a intenção de verificar se algum outro objeto havia sido subtraído, procurando também por vestígios do fato, não obtendo sucesso. Acredita que alguém tenha acessado a chave que ela guarda no quintal e a utilizado para adentrar a casa, tendo em vista que não havia sinais de arrombamento, ou mesmo de que alguém havia invadido ou mexido nela, tanto que a chave estava no mesmo local onde ela havia deixado. Por fim, informa que sua senha do banco fica anotada no cartão que sumiu e, ao verificar seu extrato bancário, percebeu que a quantia de R\$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) fora sacada de sua conta." (fl. 5)

A testemunha Anselmo Justo de Oliveira, policial civil, ouvida em Juízo, disse que: "A vítima, logo após registrar a ocorrência, noticiou que, durante o período em que estava fora de casa, havia sido furtado um cartão e um tablet. Tinha como costume de deixar uma chave escondida. Mais tarde, verificou alguns saques no valor de R\$ 1.400,00 no banco. Foi enviado ofício ao banco pedindo as imagens. Ao analisarem as imagens, foi verificado que era Igor quem havia utilizado o cartão. Fizeram diligências e o localizaram. Ao indagarem-no, o mesmo afirmou que estava passando em frente à casa e resolveu entrar no quintal ao lado da residência da vítima. Encontrou o cartão "jogado" junto da senha. Ele pegou o cartão e foi ao banco realizar os saques."

O réu, interrogado em Juízo, confessou a prática do crime, afirmando que: "Não furtou os bens, e sim, achou-os. Encontrou o tablet no ponto de ônibus. O cartão foi achado na rua quando ele foi à casa da mãe. Viu o cartão, parou a bicicleta e o pegou. O tablet e o cartão foram encontrados em lugares diferentes. O cartão estava com a senha. Foi ao banco e sacou o dinheiro usando o cartão. Está preso por tráfico."

Na delegacia de polícia, o réu havia alegado que: "estava caminhando em um aruá do Bairro Sapé, no Distrito de Campos de Holambra, quando entrou em um quintal onde existe uma plantação de mandioca para fazer suas necessidades. No momento em que entrava no quintal, encontrou um cartão bancário do banco Sicoob, juntamente com a senha. Após fazer suas necessidades, deixou o quintal e foi até o centro do Distrito de Campos de Holambra, em uma agência do banco Sicoob, para tentar sacar dinheiro com o cartão. Recorda-se de ter sacado importância acima de mil reais, não sabendo informar o valor exato, por meio de vários saques."

Ademais, ainda em solo policial, ao lhe serem apresentadas as imagens gravadas pelas câmeras de vigilância do Banco Sicoob, reconheceu sua própria pessoa, no caixa, realizando saques, recordando-se de que no dia trajava camiseta de time de futebol de cor azul, bermuda florida de cor azul e chinelos.

Primeiramente, há que se ressaltar que, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, não há dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha.

Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não

figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, soba garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

No caso em apreço, o policial civil que participou das diligências que apontaram indícios de materialidade e autoria do réu narrou em juízo, de forma harmônica e coerente, a dinâmica delitiva, como observado a partir de seu depoimento anteriormente descrito.

Destaca-se que o depoimento do policial apenas reforça a versão da vítima dos fatos, estabelecendo a materialidade e a autoria do crime, através da identificação do réu, por vídeo obtido na agência bancária onde a vítima é cliente, realizando saques com o cartão furtado.

Não há nos autos indicações concretas de que a vítima e a testemunha, quando ouvidas em juízo e em sede policial, estivessem tentando incriminar falsamente o Réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito. Pelo contrário, ao corroborar com os referidos testemunhos, o acusado confessou a prática do delito em solo policial, ratificando-a em Juízo, ainda que com alterações parciais em sua versão, mas nunca negando a prática do crime.

A confissão, em solo policial e em Juízo, é considerada válida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando não há notícia ou indício da prática de ilegalidade, como no caso. Nesse sentido:

“Roubo majorado tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das declarações das vítimas e dos relatos dos policiais. Confissão extrajudicial. Se a autoincriminação é escorreita e amparada pelos demais elementos de prova, não pode ser rejeitada meramente em razão do local em que foi feita. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Manutenção do regime semiaberto. Roubo majorado cometido em pleno estado de calamidade. Recurso improvido” (TJSP, Apelação nº 1502228-14.2020.8.26.0537, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 04/07/2021, rel. Des. Francisco Bruno).

Diante das provas presentes, notadamente os depoimentos da vítima e do policial civil, bem como a confissão do réu, fica clara a autoria do crime.

Vale notar que a mera subtração da coisa, ainda que momentaneamente, e sem posse mansa e pacífica dela, ficando a vítima privada de sua livre disponibilidade, é suficiente para a consumação do delito de furto.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art.543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”. grifou-se (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRASEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

No caso em apreço, resta comprovada, assim, a consumação da conduta prevista no

art. 155, caput, do Código Penal, tendo em vista que a res furtiva (tablet e cartão de banco com a senha) foram retiradas da esfera de disponibilidade da vítima, tendo o acusado realizado atos de disposição, de forma livre, inclusive fazendo uso do cartão para realizar saques na conta bancária da vítima.

Enfim, analisadas as provas, estão plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto.

Cumpra consignar que, em que pese o valor da res furtiva, na hipótese dos autos, inviável cogitar a aplicação do princípio da insignificância.

A aplicação do Princípio da Insignificância tem sido admitida nos casos de crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sem o emprego de meios que, por si, tornem o fato mais grave e quando praticados por indivíduos que não fazem das atividades delituosas seu meio de vida.

Dessa forma, os Tribunais Superiores estabeleceram alguns parâmetros para que a análise da insignificância se realize de forma criteriosa, evitando-se, assim, que o sistema criminal promova uma proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados pela norma penal e incentive a reiteração de práticas criminosas, efeitos tão deletérios quanto o excesso e o abuso.

Conforme entendimento sedimentado no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal, “[o] postulado da insignificância que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84424)”.

No caso concreto, no entanto, observa-se que os referidos requisitos não foram integralmente preenchidos. Com efeito, trata-se de acusado condenado com sentença definitiva por tráfico de drogas nos autos 1500042-04.2020.8.26.0574, tendo o próprio acusado afirmado em Juízo encontrar-se atualmente preso por tal crime.

Assim, tem-se que os requisitos da “ausência de periculosidade social da ação” e do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento” encontram-se afastados, de modo que impedem o reconhecimento do princípio da insignificância ou mesmo do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal).

Ressalta-se, ademais, que é pacífico, na jurisprudência pátria, o entendimento de que a restituição do produto do crime não constitui, por si só, motivo autorizador da aplicação do Princípio da Insignificância. Por outro lado, tal restituição, somada a outros fatores como a ausência de periculosidade social da conduta, poderia ser considerada dentro do quadro definidor da (ausência de) reprovabilidade da conduta do agente.

Esta última situação, entretanto, não se verifica no caso concreto diante da existência de periculosidade social da ação, sobretudo considerando a localidade onde foi perpetrada (cidade pequena, do interior, onde a maioria da população não possui expressivas condições financeiras) e o fato de o réu já ter sido condenado com sentença definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, é caso de condenar o réu como incorrer no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas circunstâncias e consequências foram aquelas ínsitas ao crime de furto, assim como o foi a culpabilidade do réu. Nada foi demonstrado quanto ao comportamento da vítima. Apesar de não ser reincidente, o réu possui maus antecedentes, visto que possui condenação por tráfico de drogas. Fixo a pena no patamar mínimo: 01 ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas. Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Sendo certo que as reprimendas legais, nesta fase, não podem ficar abaixo do mínimo previsto em lei, conforme teor do Enunciado de Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-

multa.

Na terceira fase de dosimetria, nada a ser considerado, razão pela qual mantenho a pena ora fixada: 01 ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min. b) Não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; c) Comparecer bimestralmente em Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o Réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º), consubstanciada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo mesmo período em que a sanção privativa de liberdade imposta, a critério do MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 46).

Em razão da substituição operada, deixo de suspender a execução da pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para fins de CONDENAR o réu IGOR JOSÉ MADUREIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa no patamar mínimo.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento à Procuradoria do Estado de São Paulo para as providências cabíveis; c) expeça-se guia de recolhimento definitiva e d) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Paranapanema, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA